

1500504-77.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RHUAN DE OLIVEIRA FEICHAS e outros

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

RHUAN DE OLIVEIRA FEICHAS, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500504-77.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500504-77.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RHUAN DE OLIVEIRA FEICHAS e outros

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

RHUAN DE OLIVEIRA FEICHAS, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 11h30, na Rua Rodrigues Alves, nº 200, Vila Faleiro Silva, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, guardava, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de "crack", subproduto da cocaína, perfazendo a massa bruta aproximada de 2,66 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 127) e apresentou defesa preliminar (fls. 130/131). A denúncia foi recebida 14 de dezembro de 2021 (fls. 141) e o réu foi citado (fls. 155).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns às partes e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 183/185). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 183/185).

A Defesa pleiteou a aplicação das penas nos mínimos legais, o afastamento da agravante, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime prisional aberto, a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, além da possibilidade de recorrer em liberdade (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 183/185).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, policiais civis avistaram Cláudio Marcos da Conceição entregando a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) para o acusado.

Ato contínuo, o réu ingressou em sua residência e depois entregou uma porção de cocaína para Cláudio. Naquele momento, os policiais civis efetuaram a prisão em flagrante do acusado e, durante busca pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais).

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação provisória (fls. 25/27), exame químico toxicológico (fls. 96/98) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em Juízo, optou por permanecer em silêncio (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 183/185).

O policial civil Carlos Alberto Freire Neto afirmou que viu o réu entregando um objeto para outra pessoa. Asseverou que, por conta desta conduta, todos foram abordados, sendo que com aquela pessoa foi encontrada 01 (uma) pedra de "crack", sendo certo que ela admitiu que havia acabado de comprar no local dos fatos. Aduziu que o acusado admitiu que realizou a venda. Disse que efetuaram vistorias no local, mas localizaram apenas dinheiro com o acusado e com o irmão dele irmão (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 183/185).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Carlos Eduardo Correa Fortini, acrescentando que o réu recebeu dinheiro de Cláudio e adentrou rapidamente em sua residência, buscou algo e entregou a ele, constatando-se se tratar de uma pedra de crack. Aduziu que o réu e Cláudio admitiram a transação, o que foi ratificado pelo irmão do acusado. Informou que o acusado e o irmão eram conhecidos nos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 183/185). Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Os agentes da lei presenciaram a transação ilícita entre o usuário e o réu, que já era conhecido nos meios policiais, confirmando-se se tratar da venda de uma pedra de crack, o que resultou na prisão em flagrante e apreensão do entorpecente.

Frisa-se que os policiais civis, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos, de modo unânime e coeso, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

Em contrapartida, o réu, que em solo policial confirmou a traficância (fls. 11), em juízo optou por permanecer em silêncio, não ofertando sua versão sobre os fatos, nem produzindo nenhum elemento de prova, ainda que ínfima, capaz de afastar os seguros relatos dos policiais ou até mesmo contrariar aquela versão que apresentou à Autoridade Policial, que, por isso, deve prevalecer.

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza da droga, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico de entorpecentes. Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o acusado é

tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais, considerada a acepção jurídica dos termos, não havendo nenhum outro motivo a justificar a exasperação das penas básicas, razão pela qual são fixadas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, embora presente a atenuante de menoridade relativa (fls. 14), as penas já foram fixadas nos patamares mínimos legais, não comportando alterações, conforme enunciado da súmula nº 231 do STJ.

Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública, porque não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime.

Na terceira fase, tem-se que, neste caso específico, considerando a quantidade de drogas, a ausência de prova de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa, o réu poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo a estabelecer em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade é substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por cada dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade com destinação social a ser oportunamente indicada.

Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, a pena privativa de liberdade ora fixada deverá ser cumprida em regime aberto.

Dada a natureza das penas aplicadas e o fato de o réu ter acompanhado o processo solto e não ter dado motivos para a segregação cautelar recomendam que ele seja autorizado a recorrer desta sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR RHUAN DE OLIVEIRA FEICHAS, portador da cédula de identidade R.G. nº 59.888.640, filho de Paulo Guilherme Feichas e de Priscila Maria Oliveira, como incurso no art. 33, "caput", e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por cada dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, pagos em favor de entidade com destinação social a ser indicada na fase da execução.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a execução.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os objetos e valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União, devendo-se a transferência dos valores ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, e a destruição dos objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 30 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA